



CUT: 149715-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0187-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 09 de julio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 149715-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha 06.11.2025 contra la señora **PAULINA CRUZ MAMANI** identificada con DNI N° 64035724.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** En fecha 14.07.2025 la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en presencia del señor Moisés Benavides Quispe identificado con DNI N° 42550219 en representación de la señora Paulina Cruz Mamani, llevó a cabo una verificación técnica de campo constatando la ocupación de un área de 0.64 hectáreas (ha) con instalación de cultivos de yuca dentro de la ribera y faja marginal de la margen derecha de río Madre de Dios, ubicada en el sector Salvación, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios. La descripción de dicha ocupación es conforme al siguiente detalle:



Descripción	Coordenadas geográficas WGS-84-Zona 19 Sur			Bienes asociados ocupados	Área (ha)	Ubicación Política			
	Vértice	Este (m)	Norte (m)			Sector	Distrito	Provincia	Región
Instalación de un cultivo de yuca dentro de la ribera y faja marginal de la margen derecha de río Madre de Dios	V1	241 530	8 581 718	Ribera y faja marginal derecha del río Madre de Dios	0.64	Salvación	Manu	Manu	Madre de Dios
	V2	241 464	8 581 720						
	V3	241 432	8 581 792						
	V4	241 462	8 581 786						
	V5	241 538	8 581 796						

- 3.2** Mediante el Informe Técnico N° 0107-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMDD/WJTS de fecha 06.10.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios informó que habiéndose verificado en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGGED) de la Autoridad Nacional del Agua, no se encontró ningún trámite iniciado o en curso solicitado por el imputado para la ocupación en los bienes asociados del río Madre de Dios, asimismo, se procedió a revisar las autorizaciones otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua para la ocupación en los bienes asociados al agua, en el cual, no se encontró ninguna autorización para la ocupación de los bienes asociados del río Madre de Dios a favor de la señora Paulina Cruz Mamani, recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** A través de la Notificación N° 0086-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada válidamente el 06.11.2025, se comunicó a la imputada, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por ocupar un área de 0.64 ha con cultivos de yuca en la ribera y faja marginal derecha del río Madre de Dios, con ubicación geográfica mediante el sistema de coordenadas UTM, WGS84, zona 19 Sur: V1=241 536 m-E, 8 581 718 m-N, V2=241464 m-E, 8 581720 m-N, V3=241432 m-E, 8 581792 m-N, V4=241462 m-E, 8 581 786 m-N, V5=241538 m-E, 8 581 796 m-N, ubicada en el sector Salvación, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, sin la autorización correspondiente, advirtiéndose que no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas fajas marginales o los embalses de las aguas”* concordante con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley *“Ocupar o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente”*; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 4.2** Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, la imputada no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.
- 4.3** Mediante el Informe Técnico N° 0138-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 24.11.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la siguiente forma:
- i) En mérito a los hechos verificados el 14.07.2025, la imputada infringió la Ley de Recursos Hídricos, por ocupar la ribera y faja marginal derecha del río Madre de Dios sin la autorización correspondiente, infracción tipificada en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley.
 - ii) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el *Principio de Razonabilidad* recogido en el numeral 3. del artículo 248 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), desarrollando en



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sigged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 05447402

sus términos los criterios de calificación señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una leve y recomendando imponer una sanción de amonestación escrita.

- iii) En tanto persista la infracción, corresponde disponer como medida complementaria, restaurar la situación al estado anterior a la infracción, asumiendo la administrada los costos que demande su reposición y/o regularice el trámite de autorización correspondiente para la siembra de cultivos dentro de la faja marginal, conforme lo prevé el literal c. del artículo 25 de los *“Lineamientos para la Tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por Transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento”*, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA.

- 4.4 A través del Memorándum N° 1141-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en fecha 25.11.2025, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 4.5 Mediante la Carta N° 0423-2025-ANA-AAA.MDD notificada válidamente a la imputada el 05.12.2025 se cumplió con notificar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5 del Artículo 255 del TUO de la LPAG, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos respectivos.
- 4.6 Transcurrido el plazo otorgado de cinco (05) días hábiles, el imputado no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0091-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 08.07.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1 La constatación de la ocupación de la ribera y faja marginal derecha del rio Madre de Dios sin la autorización correspondiente, ubicada en el sector Salvación, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, es una infracción tipificada en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley.
- 5.2 Del análisis del expediente se acredita que la imputada, incurrió en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:
 - i) El acta de verificación técnica de campo de fecha 14.07.2025, en la cual se constató la ocupación de la ribera y faja marginal derecha del rio Madre de Dios, ubicada en el sector Salvación, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.
 - ii) El Informe Técnico N° 0107-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMDD/WJTS de fecha 06.10.2025, que recomendó el inicio del procedimiento sancionador.
 - iii) El Informe Técnico N° 0138-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 24.11.2025, el cual concluyó la comisión de la infracción por parte del imputado.

¹ Informe Técnico N° 0138-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS



- iv) Del mismo modo, se ha efectuado por última vez una revisión de las autorizaciones otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua para la ocupación en los bienes asociados al agua, advirtiéndose, que el imputado actualmente no cuenta con autorización a la fecha.

5.3 En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción imputada como una leve, corresponde respaldar la propuesta de sanción recomendada por el órgano instructor; por tanto, se concluye que la conducta atribuible a la señora Paulina Cruz Mamani, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una sanción de **amonestación escrita**. Asimismo, disponer que se realice acciones orientadas a restaurar la ribera y faja marginal derecha del río Madre de Dios al estado anterior a la infracción, debiendo de asumir los costos que demande su reposición como **medida complementaria**. Del mismo modo, otorgarle a la imputada un plazo máximo de hasta tres (03) meses, para que regularice y obtenga la autorización de ocupación de faja correspondiente.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la señora **PAULINA CRUZ MAMANI** identificada con DNI N° 64035724, con una **AMONESTACIÓN ESCRITA**, por la infracción calificada como muy leve en materia de agua, por ocupar la ribera y faja marginal derecha del río Madre de Dios sin la autorización correspondiente, ubicada en el sector Salvación, distrito y provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACCTOR	DNI N°	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO			PLAZO CUMPLIMIENTO
	64035724	PAULINA CRUZ MAMANI		LEVE	AMONESTACIÓN ESCRITA			Medida Complementaria
INFRACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS		FUENTE NATURAL DE AGUA	CLASE	TIPO	NOMBRE	BIENES ASOCIADOS	UNIDAD HIDROGRÁFICA
	Ocupación de la ribera y faja marginal derecha del rio Madre de Dios sin la autorización correspondiente			Superficial	Rio	Madre de Dios	Ribera y faja marginal derecha	Cuenca Inambari (Código 46648)
	TIPIFICACIÓN			COORDENADAS DEL POLIGONO DE INFRACCIÓN				
	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS	Art. 277 REGLAMENTO LRH		DÁTUM	ZONA	ESTE (m)		NORTE (m)
	6. Ocupar o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente	f. Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas fajas marginales o los embalses de las aguas		UTM WGS84	19 S	241 530		8 581 718
						241 464		8 581 720
						241 432		8 581 792
						241 462		8 581 786
						241 538		8 581 796
				UBICACIÓN POLÍTICA				
		DEPARTAMENTO	PROVINCIA		DISTRITO		SECTOR	
		Madre de Dios		Manu		Manu		Salvación

ARTÍCULO 2.- DISPONER como Medida Complementaria, que la imputada restaure la ribera y faja marginal derecha del río Madre de Dios al estado anterior a la infracción, debiendo de asumir los costos que demande su reposición y otorgarle a la imputada un plazo máximo de hasta tres (3) meses para que regularice y obtenga la autorización correspondiente, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 4.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 2 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 05447402

ARTÍCULO 5.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Paulina Cruz Mamani en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y, disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 05447402